

1000496-86.2022.8.26.0213

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: ADRIANO PUGLIESI LEITE

Comarca: Guará

Foro: Foro de Guará

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... nº 2102726/2022, versando sobre tráfico/associação para o tráfico de droga.

O autor, por sua vez, não apresentou qualquer documento que demonstrasse o encerramento e conclusão do procedimento investigatório do qual se originou a ordem de bloqueio.

Assim, na ausência de produção de provas em sentido contrário, prevalece a presunção de legalidade e veracidade dos atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guará

Foro de Guará

Juizado Especial Cível e Criminal

R. Carlos de Campos, 260, Guara - SP - cep 14580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000496-86.2022.8.26.0213 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000496-86.2022.8.26.0213

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Roberto Carlos Amaro Dias

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. ADRIANO PUGLIESI LEITE

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, restando, ademais, formada a convicção do Juízo sobre o litígio posto em debate. E assim o faço, sobretudo porque, instadas a especificarem provas (fl. 60), o autor pleiteou o julgamento antecipado da lide (fls. 65/66) e o requerido se manteve inerte (fl. 67).

Além disso, na esteira do disposto pelo artigo 139, inciso II, do Código de

Processo Civil, compete ao juiz velar pela rápida solução do litígio. Nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do juiz, e não mera liberalidade conferida por lei, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ainda, a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII.

Outrossim, verifico satisfeitas as exigências do artigo 10, do Código de Processo Civil, posto que as partes tiveram a oportunidade de debater as teses apresentadas nos autos.

Além disso, verifico satisfeitas as exigências do artigo 10, do Código de Processo Civil, posto que as partes tiveram a oportunidade de debater as teses apresentadas nos autos.

Passo ao mérito.

Trata-se de demanda ajuizada por ROBERTO CARLOS AMARO DIAS por meio da qual busca compelir o DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO a realizar todos os procedimentos necessários para conclusão do processo de transferência do veículo adquirido em seu favor, com a emissão dos documentos relativos ao licenciamento e propriedade do bem. Pretende ainda a condenação do réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais.

Alega, o autor, em síntese, que adquiriu um veículo, porém não conseguiu transferir o bem para o seu nome, pois consta, no sistema do requerido, pendência quanto à propriedade do automóvel e, desse modo, ainda permanece em nome do antigo proprietário. Em razão disso, assevera que não consegue pagar IPVA e licenciamento do veículo, o que lhe tem trazido transtorno e danos.

O requerido apresentou contestação e afirmou que a transferência do veículo não pode ser efetivada porque existe bloqueio oriundo de inquérito policial (fls. 39/44).

Com efeito, nota-se das informações prestadas às fls. 45/46 e dos documentos de fls. 47/52, que o veículo encontra-se bloqueado a requerimento do Delegado de Polícia desta comarca, por estar vinculado a inquérito policial nº 2102726/2022, versando sobre tráfico/associação para o tráfico de droga.

O autor, por sua vez, não apresentou qualquer documento que demonstrasse o encerramento e conclusão do procedimento investigatório do qual se originou a ordem de bloqueio.

Assim, na ausência de produção de provas em sentido contrário, prevalece a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, que agiu corretamente no bloqueio realizado ante a existência de interesse no bloqueio do bem na esfera criminal.

À evidência de todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao menos nesta instância, não há condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Dispensado o reexame necessário, nos termos do artigo 11, da Lei n.º 12.153/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Guara, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA